

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת מאיר כהן

1609/25/פ

הצעת חוק עידוד שירות צבאי, לאומי או לאומי-אזרחי, התשפ"ג–2023

מטרה

1. מטרתו של חוק זה להביא לעידוד שירות צבאי, ובמיוחד שירות קרבי, וכן שירות לאומי, או לאומי-אזרחי בקרב הנמנים עם קבוצות הזכאיות לייצוג הולם, כמנוף מרכזי לשילוב ושותפות עם המדינה.

פרק א': פרשנות

הגדרות ופרשנות 2. בחוק זה –

"מוסד להשכלה גבוהה" – מוסד להשכלה גבוהה שהוכר לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח–1958¹;

"חוק שירות ביטחון" – חוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו–1986²;

"חוק שירות המדינה" – חוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט–1959³;

"מסיים שירות" – מי שסיים שירות לפי חוק זה, אף אם שוחרר כדין לפני תום התקופה שהוא חייב בה, ובלבד ששירת 12 חודשים לפחות, וכן מי ששוחרר לפני תום התקופה כאמור מטעמי בריאות או מחמת נכות כמשמעותה בחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט–1959 [נוסח משולב]⁴;

"שירות" – כל אחד מאלה :

(1) "שירות סדיר" – שירות סדיר בצבא-הגנה לישראל, במשמר הגבול, ביחידות אחרות במשטרת ישראל, בשירות בתי הסוהר או בשירות מוכר לפי פרק ג' לחוק שירות בטחון, למעט שירות צבאי לפי התחייבות לשירות קבע, ולמעט תקופות שאינן באות

¹ ס"ח התשי"ח, עמ' 191.

² ס"ח התשמ"ו, עמ' 107.

³ ס"ח התשי"ט, עמ' 86.

⁴ ס"ח התשי"ט, עמ' 276.

במנין זמן השירות לפי הוראות סעיף 18 לחוק האמור ;

(2) "שירות לאומי-אזרחי" – כהגדרתו בחוק שירות לאומי-אזרחי, התשע"ד–2014;⁵

(3) "שירות לאומי" – שירות לאומי או התנדבות קהילתית, כהגדרתם בחוק שירות אזרחי, התשע"ז–2017.⁶

"שירות קרבי" – שירות כלוחם או כתומך לחימה כהגדרתם בפקודות הצבא כפי שהן מיושמות גם לענין תשלום דמי קיום למשרתים בשירות סדיר ; לענין זה, "פקודות הצבא" – כהגדרתן בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו–1955.⁷

פרק ב': העדפה בשירות המדינה

העדפת מועמדים 3. (א) היו שני מועמדים לקבלה לעבודה בשירות המדינה, הנמנים עם קבוצה הזכאית לייצוג הולם לפי סעיף 15א לחוק שירות המדינה, שווים בתכונותיהם ובכישוריהם, תינתן עדיפות למי מהם שהוא מסיים שירות ; שירת אחד מהם שירות קרבי, תינתן לו עדיפות על פני מי שהוא מסיים שירות.

(ב) לא תינתן עדיפות כאמור בסעיף קטן (א) על פני מועמד שהוא אחד מאלה :

(1) מי שניתן לו פטור משירות סדיר מחמת שנמצא בלתי כשר לשירות לפי חוק שירות ביטחון ;

(2) מי שהיה לאזרח ישראלי או לתושב קבע לאחר הגיעו לגיל 18 ובשל גילו או מצבו המשפחתי לא נקרא לשירות ביטחון, או ששירת תקופה קצרה יותר מסיבה כאמור ;

(3) מי שניתנה לו דחייה משירות, גם אם הפכה לפטור קבוע בסופו של תהליך.

ניסיון תעסוקתי 4. מועמד לקבלה לעבודה בשירות המדינה אשר שירת תקופת שירות כמשמעותה בחוק שירות ביטחון, תובא תקופה זו בחשבון כניסיון במכרזי שירות המדינה.

תקנון ציון במבחני 5. מועמד לקבלה לעבודה בשירות המדינה, שהוא מסיים שירות, הנמנה עם קבוצה הזכאית לייצוג הולם לפי סעיף 15א לחוק שירות המדינה, יקבל תוספת של חמישה אחוזים על הציון במבחני נציבות המדינה.

⁵ ס"ח התשע"ד, עמ' 380.

⁶ סח התשע"ז, עמ' 632.

⁷ ס"ח התשט"ו, עמ' 171.

פרק ג': העדפה מתקנת בקבלה ללימודים

- עקרונות מנחים 6. (א) היו שני מועמדים ללימודים במוסד להשכלה גבוהה, הנמנים עם קבוצה הזכאית לייצוג הולם לפי סעיף 15א לחוק שירות המדינה, שווים בתכונותיהם ובכישוריהם, תינתן עדיפות למי מהם שהוא מסיים שירות; שירת אחד מהם שירות קרבי, תינתן לו עדיפות על פני מי שהוא מסיים שירות.
- (ב) לא תינתן עדיפות כאמור בסעיף קטן (א) על פני מועמד שהוא אחד מאלה:
- (1) מי שניתן לו פטור משירות סדיר מחמת שנמצא בלתי כשר לשירות לפי סעיף 5 לחוק שירות ביטחון;
 - (2) מי שהיה לאזרח ישראלי או לתושב קבע לאחר הגיעו לגיל 18 ובשל גילו או מצבו המשפחתי לא נקרא לשירות ביטחון, או ששירת תקופה קצרה יותר מסיבה כאמור;
 - (3) מי שניתנה לו דחייה משירות, גם אם הפכה לפטור קבוע בסופו של תהליך;
- (ג) מועמד ללימודים באוניברסיטה, שסיים שירות, הנמנה עם קבוצה הזכאית לייצוג הולם לפי סעיף 15א לחוק שירות המדינה, יקבל תוספת של 10 אחוזים לשקלול ציון הבגרות והפסיכומטרי בבחינת מועמדותו.

דברי הסבר

מוצע לקבוע שמי שסיים שירות צבאי, לאומי או לאומי-אזרחי והוא מקרב אוכלוסיות הנמנות עם קבוצה מסוימת הזכאית לייצוג הולם בדרך של העדפה מתקנת, יזכה להעדפה בקבלה לאוניברסיטאות ובמינויים בשירות המדינה על פני מי שנמנה עם קבוצת אוכלוסייה מסוימת הזכאית לייצוג הולם בדרך של העדפה מתקנת אשר לא סיים שירות כאמור.

כמו כן, מוצע לקבוע שמי שסיים שירות קרבי, יזכה להעדפה בקבלה לאוניברסיטאות ובמינויים בשירות המדינה על פני כל מועמד אחר ששירת בשירות צבאי, לאומי או לאומי-אזרחי מבין האוכלוסיות האמורות.

מטרת הצעת החוק היא לפצות על חסכים סביבתיים וחברתיים המסכלים את האפשרות של מי ששירת בשירות צבאי, לאומי או לאומי-אזרחי לקבל הזדמנות שווה להשתלבות ראויה בחברה, לעבוד ולפתח קריירה וכמו כן לתת עדיפות למשרתי שירות צבאי קרבי על פני מי שלא שירת כלל גם אם הוא נמנה על קבוצות הזכאיות לייצוג הולם ובלבד שאינן שייכות לאוכלוסיות המוחרגות בסעיפים 3(ב) ו-6(ב).

מחובתן של המדינה והרשויות לוודא מתן העדפה מתקנת למשרתים אלו. בצעד זה המדינה מחזקת את תהליך השילוב והשיתוף של קבוצות אוכלוסייה שונות, בין אם בשירות צבאי, לאומי או לאומי-אזרחי ואף מוקירה את מי שבחר לשרת שירות צבאי קרבי. צבא ההגנה לישראל ידוע ככור

ההיתוך של החברה הישראלית, והשירות כאמור מכשיר את אזרחי המדינה להיות אזרחים טובים ונאמנים יותר.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת שלמה קרעי וקבוצת חברי הכנסת (פ/3392/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת שלמה קרעי (פ/924/25).

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת שלמה קרעי וקבוצת חברי הכנסת (פ/466/24).

הצעת החוק זהה לפ/466/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ג בטבת התשפ"ג (16.01.2023)